



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do 1.0000.20.030704-9/001 **Númeraço** 6016054-
Relator: Des.(a) Ramom Tácio
Relator do Acórdão: Des.(a) Ramom Tácio
Data do Julgamento: 15/07/2020
Data da Publicação: 16/07/2020

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - REVOGAÇÃO - NÃO CABIMENTO - ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS - OFENSAS E AMEAÇAS - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - VALOR - FIXAÇÃO.

- Havendo impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, cabe ao impugnante provar que o impugnado reúne condições financeiras para arcar com o pagamento de custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

- Se cabe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), a ausência dessa prova implica na procedência do pedido inicial.

- Dano moral é o que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, a exemplo do seu corpo, do seu nome, da sua imagem e de sua aparência. A indenização pelo dano moral, mesmo não tendo suficiência para apagar o abalo experimentado pela vítima, pelo menos, servirá como um paliativo compensatório.

- A fixação do quantum do dano moral deve se ater: (1) à capacidade/possibilidade daquele que vai indenizar, já que não pode ser levado à ruína; (2) suficiência àquele que é indenizado, pela satisfação da compensação pelos danos sofridos.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.20.030704-9/001 - COMARCA DE CONTAGEM - APELANTE(S): VIVIANE MORENO FERNANDES - APELADO(A)(S): CARLOS GUILHERME MENEZES GARRIDO



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. RAMOM TÁCIO

RELATOR.

DES. RAMOM TÁCIO (RELATOR)

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VIVIANE MORENO FERNANDES em face da sentença (doc. de ordem 83) proferida nos autos da ação de indenização e compensação por danos morais ajuizada pela apelante em face de CARLOS GUILHERME MENEZES GARRIDO, na qual o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por litigar sob o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o douto juízo de primeiro grau se equivocou ao deferir a gratuidade da justiça ao réu/apelado.

Salienta que sofreu transgressões graves contra a sua honra e sua dignidade, o que lhe causou abalos psicológicos e emocionais.

Ressalta que a prova oral produzida em juízo foi no sentido de que o apelado possuía comportamento ofensivo e ameaçador contra a apelante.

Afirma que, ao enviar mensagens ofensivas à apelante, o apelado cometeu ato ilícito, ensejando o dever de indenizar.

Pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Em suas contrarrazões (doc. de ordem 86), o apelado insiste na manutenção da sentença.

É o relatório.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

I - Impugnação à justiça gratuita.

Em relação à justiça gratuita deferida ao réu/apelado, a impugnação feita pela autora/apelante não procede, uma vez que ela não provou que o réu/apelado possuísse situação financeira favorável para arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

A capacidade financeira do réu/apelado tinha de ter sido demonstrada pela apelante. Como essa prova não foi feita, não há como revogar a assistência judiciária concedida pelo Magistrado sentenciante. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- O benefício de assistência judiciária é concedido àqueles que não têm condições de arcar com os



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

custos do processo, sem prejuízo para seu sustento e de sua família. 2- A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade. A capacidade financeira deve estar devidamente comprovada nos autos pelo Impugnante. 3- Não demonstrada a condição da parte de arcar com os custos do processo, deve ser mantido o benefício anteriormente concedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.11.038467-7/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2016, publicação da súmula em 02/12/2016).

Em sendo assim, indefiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça.

II - Mérito

Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais, pretendendo a apelante a reparação pelo abalo psicológico sofrido com as supostas ameaças e ofensas proferidas pelo apelado em mensagens de texto, bem como pelas intimidações que ele fez à autora/apelante e a seus familiares, no valor de R\$ 220.000,00.

Segundo consta da petição inicial, em julho de 2014, a apelante começou a receber mensagens de texto, enviadas pelo réu/apelado, com teor ofensivo e contendo ameaças à sua vida, o que a levou a representar criminalmente contra o réu, solicitando medidas protetivas de urgência, que foram deferidas em abril de 2015.

Asseverou que o apelado proferiu ameaças de morte e provocações contra si e seus familiares.

O apelado apresentou contestação (doc. de ordem 48), alegando que a autora o importunava, colacionando inclusive o inteiro teor de uma das mensagens apresentadas pela autora/apelante.

O MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido inicial, sob o

fundamento de houve um mero desentendimento entre as partes, algo que não possui o condão de configurar ato ilícito.

A apelação deve ser provida, porquanto configura dano moral indenizável as ofensas proferidas por mensagens de texto remetidas para o celular da apelante, e as ameaças feitas a ela e a sua família, por ferir sua dignidade e honra.

Como se sabe, dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. A indenização pelo dano moral possui caráter punitivo, para que o causador do dano, diante de sua condenação, se sinta castigado pela ofensa que praticou; possui caráter compensatório, para que a vítima receba valor que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. A quantificação da indenização pelo dano moral deve atender: (1) capacidade/possibilidade daquele que indeniza, pois este não pode ser conduzido à ruína, e (2) suficiência àquele que é indenizado pela satisfação obtida do valor a título de compensação pelos danos sofridos, sem que ocorra enriquecimento ilícito ou exploração do Poder Judiciário como fonte de proventos.

De mais a mais, para a caracterização dano moral, é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, notadamente os referentes à imagem, ao nome, à honra objetiva ou subjetiva, à integridade física e psicológica. Com efeito, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, de forma hipotética, adentrar na esfera jurídica da vítima e causar-lhe sofrimento, desgosto, angústia.

No caso, ao contrário do decidido em 1º grau, a apelante sofreu insultos e ameaças por meio de mensagens de texto enviadas pelo apelado, que ensejaram ofensa à sua honra e imagem (docs. de ordem 8/12).

Ora, o apelado foi denunciado pela autora/apelante, em razão das ofensas e intimidações feitas a ela e a seus familiares, o que ensejou o deferimento das medidas protetivas requeridas por ela (doc. de ordem

25), inclusive com parecer favorável do Ministério Público (doc. de ordem 27).

A apelante, além disso, temeu por sua segurança em razão das ameaças, a ponto de lavrar os boletins de ocorrência (doc. de ordem 13), que descrevem as ofensas e ameaças. A propósito, veja-se:

(...) informa que teve um relacionamento com o autor que durou cerca de cinco anos, que o autor não aceita o fim do relacionamento e fica ameaçando com mensagens via celular, com os dizeres "seus dias estão contados, você é alguém que deve ser eliminada da face da terra" (...)

(...) relatando que na data supramencionada recebeu uma mensagem de texto em seu telefone enviada do telefone do autor Carlos com os seguintes dizeres depreciativos: piranha, achou que eu ia te deixar em paz (...) eu te odeio (...)

Além disso, de acordo com a prova oral produzida, resta claro que houve ofensa à honra da apelante, veja trecho do depoimento constante nos autos (doc. de ordem 78):

"(...) que lembra-se das mensagens que o requerido ,andava para a autora; que na época em que trabalharam juntos no hospital, a autora mostrava as mensagens para a depoente; (...) que a autora mostrava-se aborrecida com as mensagens que o réu lhe enviava (...) que nas mensagens que a depoente viu não haviam ameaças, mas haviam palavras ofensivas (...)"

De mais a mais, o teor das mensagens de texto ofensivas enviadas para o celular da apelante demonstra que o dano moral existiu, não apenas pela conotação de ofender a sua honra, mas pela angústia causada em razão das ameaças sofridas, inclusive com ameaça de



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

morte (doc. de ordem 08).

Sendo assim, restou configurado o dano moral ao caso vertente, eis que as ofensas, ameaças e intimidações feitas à apelante e a seus familiares feriram sua dignidade e honra.

Em casos semelhantes, já decidiu este tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - ENVIO DE MENSAGEM ELETRÔNICA (SMS) COM AMEAÇAS - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - REDUÇÃO INCABÍVEL - SENTENÇA MANTIDA.

(...) - A violação da honra subjetiva, através de injúrias praticadas pelo ofensor no envio de mensagens eletrônicas (SMS), caracteriza ato ilícito e enseja o dano moral. (...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.341487-0/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Data da publicação da súmula: 09/05/2017 - grifos nossos)

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. MENSAGEM DE TEXTO OFENSIVA. PROVA DA ORIGEM. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. OCORRENCIA. (...) Inegável a existência de danos morais decorrentes do proferimento de ofensas e ameaças por mensagens originadas dos serviços de telefonia, pois que são capazes de atingir a honra do destinatário dos impropérios, proporcionando-lhe desconforto social e abalando sua tranquilidade. (...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0056.10.236745-7/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2017, Data da publicação da súmula: 11/08/2017 - grifos nossos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AMEAÇA DE MORTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

Estando devidamente comprovado nos autos que a parte ré ameaçou de morte a parte autora, resta configurado o dano moral passível de compensação, não havendo que se falar em mero aborrecimento.

Recurso provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0386.12.001460-3/001, Relator(a): Des.(a) Veiga de Oliveira, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2014, Data da publicação da súmula: 28/01/2015 - grifos nossos).

Por outro lado, não se tem nos autos prova da existência de ofensas da autora/apelante contra o réu/apelado. Ocorre que tal prova era imprescindível para que as alegações dele se sustentassem, pois inerente à necessidade da prova do fato modificativo do direito sustentado pela autora. É isso o que está nas regras do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ora, se cabe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a ausência dessa prova implica na procedência do pedido inicial.

Acertada, assim, a presença do dano moral, vamos à fixação do seu valor.

Nesse caso, recomenda-se que o julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando-se em conta as circunstâncias de cada caso. Assim, como visto, a quantificação da indenização pelo dano moral deve atender: (1) capacidade/possibilidade daquele que indeniza, pois este não pode ser conduzido à ruína, e (2) suficiência àquele que é



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

indenizado pela satisfação obtida do valor a título de compensação pelos danos sofridos, sem que ocorra enriquecimento ilícito ou exploração do Poder Judiciário como fonte de proventos.

Veja o magistério de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97)

Assim, nos casos tais como o dos autos, de fixação do valor do dano moral, é necessário que o valor fixado sirva de exemplo e punição para a parte ré, mas, por outro lado, nunca seja fonte de enriquecimento para a parte autora, servindo-lhe apenas como compensação pela ofensa sofrida.

Nesse sentido, considerando as circunstâncias do caso, e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização pedida em razão do dano moral deve ser fixada em R\$ 10.000,00.

Com tais razões de decidir, dou parcial provimento à apelação, reformando a sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar o apelado a pagar à apelante indenização por danos morais no importe de R\$10.000,00, devendo esse valor ser corrigido monetariamente, pelos índices da CGJ, desde a publicação deste acórdão, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da data do



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

evento danoso.

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, inclusive recursais, e honorários advocatícios, previstos na sentença, à razão de 30% pela ora apelante e 70% pelo apelado, vedada a compensação.

Suspendo a exigibilidade dos ônus de sucumbência em relação às partes, por serem beneficiários da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC/2015).

DES. MARCOS HENRIQUE CALDEIRA BRANT - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES

Faço coro ao entendimento do E. Relator.

Acrescento que o fato narrado nos autos, devidamente comprovado através das diversas provas colacionadas, constituído por ameaças, agressões verbais e perseguições à autora pelo requerido após o término do relacionamento, é digno de repulsa social e merece ser combatido, a todo tempo e modo, pelo judiciário pátrio.

Assim, acompanho o minucioso Relator para reconhecer a ofenda moral suportada pela autora, razão pela qual faz jus à indenização no importe fixado.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO"